



CONTRAT DE TRAVAIL



LE COMMIS D'OFFICE

— LAW • FIRM —



03/01/2025

Los Angeles, Californie

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE

ARTICLE 1 - DESIGNATION DES PARTIES.....	3
ARTICLE 2 - ENGAGEMENT(S).....	3
ARTICLE 3 - DURÉE DU CONTRAT.....	3
ARTICLE 4 - PÉRIODE D'ESSAI.....	3
ARTICLE 5 - FONCTION.....	4
ARTICLE 6 - LIEU DE TRAVAIL.....	4
ARTICLE 7 - CLAUSE DE DÉMISSION.....	4
ARTICLE 8 : PRÉAVIS.....	4
ARTICLE 9 - RESPONSABILITÉ CIVIL ET PÉNAL.....	5
ARTICLE 10 - MATÉRIELS ET DOCUMENT.....	5
ARTICLE 11 : TRAITEMENT ET PROTECTION DES DONNÉES.....	5
ARTICLE 12 - CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ.....	6
ARTICLE 13 - FORCE MAJEURE.....	6
ARTICLE 14 - CLAUSE DE LICENCIEMENT.....	7
ARTICLE 15 : TENUES.....	7
ARTICLE 16 : CASIER JUDICIAIRE.....	7
ARTICLE 17 - DROIT À L'IMAGE.....	8
ARTICLE 18 - LOI APPLICABLE ET COMPÉTENCE.....	8

ARTICLE 1 - DESIGNATION DES PARTIES

Le présent contrat de travail (ci-après dénommé le "Contrat") est conclu entre les parties suivantes :

Employeur :

Nom de l'Hôpital: Hôpital de Philbox

Siège social : **Los Angeles, Californie, USA**

Représenté par : Tony Benz

Employé :

Nom : Maina Marden

Date de naissance : 04/12/2000

Collectivement désignés comme les "Parties" et individuellement comme une "Partie".

Il est convenu entre les Parties que cet accord de travail est établi dans le but de régir la relation d'emploi entre l'Employeur et l'Employé, conformément aux termes et conditions énoncés dans le présent Contrat.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENT(S)

L'employé(e) déclare être libre à cette date de tout engagement professionnel, de quelque nature que ce soit. Toute fausse déclaration à cet égard exposera l'employé(e) à réparer tout préjudice résultant de poursuites d'un ancien employeur ou de toute personne à qui l'employé(e) est lié contractuellement.

L'employé(e) est engagé à compter du 03/01/2025.

ARTICLE 3 - DURÉE DU CONTRAT

Le contrat de travail du Salarié est un contrat de travail à durée indéterminée et pourra prendre fin, à toute époque, de la volonté de l'une ou l'autre des parties, sous réserve du respect des délais de préavis légaux ou conventionnels applicables.

ARTICLE 4 - PÉRIODE D'ESSAI

L'employé(e) est soumis à une période d'essai de deux (2) semaines à compter du 1er jour de la signature de son contrat. Si à l'issue de ces deux (2) semaines, la direction n'a pas exprimé le souhait de mettre fin à la période d'essai, **elle sera considérée comme validée.**

ARTICLE 5 - FONCTION

L'employé(e) exercera les fonctions de Ambulancière.

L'employé(e) sera rémunéré à la hauteur de 15,000\$.

Le détail des fonctions du Salarié et l'étendue spécifique de ses attributions seront déterminés et modifiés par l'employeur en fonction du développement de l'activité et des besoins de l'employeur.

L'employé(e) rendra compte de ses activités à la Direction ou à toute autre personne désignée à tout moment et à cet effet qui supervisera et contrôlera ses activités.

Dans le cadre du développement de l'activité de l'employeur, l'employé(e) reconnaît et accepte expressément qu'un changement de supérieur hiérarchique ou de positionnement dans l'organigramme de l'Employeur constitue une modification du présent contrat et donc la signature d'un nouveau contrat.

Il sera informé de la modification de celui-ci sous 24 heures.

Le refus de modification de ce présent contrat entraîne une rupture immédiate sans préavis.

ARTICLE 6 - LIEU DE TRAVAIL

Lorsqu'il effectuera des tâches, l'employé(e) pourra être amené à effectuer ses fonctions sur tout le territoire de Californie, USA.

ARTICLE 7 - CLAUSE DE DÉMISSION

Tout employé(e) souhaitant mettre fin à son contrat de travail devra notifier son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou, le cas échéant, par courrier électronique. Le délai de préavis de départ sera de 24 heures à compter de la confirmation de réception du courrier recommandé par l'employeur.

ARTICLE 8 : PRÉAVIS

L'employeur a le droit de mettre fin au contrat de travail si le règlement intérieur de l'Hôpital n'est pas respecté et/ou en cas de condamnation pour un délit ou un crime. Si un employeur licencie un employé pour faute grave, il n'est pas tenu de respecter un préavis de 24 heures. L'employé doit cesser toute activité dès qu'il est informé de son licenciement.

ARTICLE 9 - RESPONSABILITÉ CIVIL ET PÉNAL

En cas de préjudice physique ou moral causé par l'employé, l'Hôpital ne pourra en aucun cas être tenu responsable. De plus, toute infraction, délit ou crime commis par l'employé pendant son emploi et/ou en utilisant les équipements fournis par l'Hôpital relèvera de la responsabilité exclusive de l'employé. Ni l'Hôpital ni sa direction ne pourront être tenues pour responsables de ces actes.

ARTICLE 10 - MATÉRIELS ET DOCUMENT

L'Hôpital s'engage à mettre à disposition de l'employé tous les outils nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ainsi, l'employé se verra confier tout le matériel nécessaire à la réalisation de ses tâches. L'usage privé des véhicules de société est strictement interdit au salarié. L'employé se devra d'être titulaire d'un permis de conduire conforme. Par ailleurs, toute contravention ou dégradation de l'équipement sera de la pleine responsabilité de l'employé.

L'Hôpital s'engage à mettre à disposition des tenues à l'employé qu'il se devra de porter sous peine de sanction.

L'Employeur pourra être amené à confier au Salarié des produits, matériels, plans, fichiers et documents divers. Il s'interdit expressément d'en faire un autre usage que celui autorisé par son Employeur et s'engage à les lui présenter ou restitué sur simple demande. L'Employé s'engage à ne pas s'approprier de documents ou de matériels de l'Employeur et à une utilisation raisonnable de ces derniers. En cas de perte ou de dégradation en dehors du cadre de sa fonction, l'Employé se verra contraint de rembourser le préjudice

ARTICLE 11 : TRAITEMENT ET PROTECTION DES DONNÉES

Dans le cadre de la gestion du personnel et de la paie, l'Employeur est amené à collecter les données personnelles du Salarié. Ces données personnelles ne seront traitées ou utilisées que dans la mesure où cela est nécessaire pour exécuter le contrat de travail du Salarié et notamment sans que cette liste soit limitative : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone etc.

L'accès aux données personnelles est strictement limité aux salariés de l'Employeur habilités à les traiter en raison de leur fonction.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le Salarié bénéficie d'un droit d'accès et de rectification.

ARTICLE 12 - CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ

L'employé(e) s'engage à respecter une stricte confidentialité concernant les informations relatives aux activités de la société auxquelles il/elle aura accès dans le cadre de ses fonctions.

En particulier, il/elle ne divulguera à quiconque les méthodes, recommandations, plaques d'immatriculation, créations, devis, études, projets, savoir-faire de l'Hôpital résultant des travaux effectués au sein de la société et couverts par le secret professionnel. Une obligation similaire de confidentialité sera également applicable à tous les renseignements ou documents obtenus auprès de la clientèle de l'entreprise.

Tous les documents, lettres, notes de service, instructions, méthodes, organisation et/ou fonctionnement de l'Hôpital auxquels l'employé(e) pourrait avoir accès dans le cadre de son travail seront considérés comme confidentiels et demeureront la propriété exclusive de la société.

L'exercice efficace de sa fonction impose, dans l'intérêt général, que les clauses suivantes soient respectées. L'Employé s'engage à respecter à la lettre les instructions qui lui seront données et à se conformer aux règles qui régissent le fonctionnement interne de son milieu de travail, ainsi qu'à garder le secret le plus absolu pendant la durée de son service et après l'avoir quitté, y compris après la rupture éventuelle de l'engagement contractuel présent, sur tout ce qui a été appris ou communiqué. A cette fin, la violation de cet article se trouvera incriminée en qualité de corruption.

ARTICLE 13 - FORCE MAJEURE

La force majeure est définie comme des événements imprévisibles, irrésistibles et indépendants de la volonté des parties, tels que des actes de guerre déclarés ou non déclarés, des grèves générales de travail, des maladies épidémiques, des mises en quarantaine, des incendies, des crues exceptionnelles, des accidents ou d'autres événements similaires. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, aucune des deux parties ne pourra être tenue pour responsable de la non-exécution ou du retard dans l'exécution de ses obligations résultant d'un événement de force majeure.

En cas de survenance d'un événement de force majeure, la partie concernée doit en informer l'autre partie par écrit dans les meilleurs délais, en fournissant les détails de l'événement et en indiquant la durée prévue de l'empêchement. L'autre partie disposera d'un délai de sept (7) jours pour constater l'événement de force majeure et en reconnaître les effets.

Dans l'hypothèse où l'événement de force majeure perdurerait au-delà d'une durée raisonnable, les parties pourront convenir de résilier le contrat ou de le renégocier en vue de s'adapter aux nouvelles circonstances, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE 14 - CLAUSE DE LICENCIEMENT

1- Sont considérées comme fautes graves les situations suivantes :

Le non-respect du règlement intérieur de l'entreprise.

L'absence injustifiée d'une durée supérieure à 7 jours sans en informer la Direction.

2- En outre, en cas d'infractions pénales en services telles que :

- Conduite sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants.
- Menaces et intimidations (*Article 3-4.5, Titre IV, Chapitre III du Code Pénal*).
- Violences (*Chapitre III, du Code Pénal*).
- Harcèlement (*Article 3-4.1, Titre IV, Chapitre III du Code Pénal*).
- Détournement de fonds (*Article 4-2-6, Titre II, Chapitre 6 du Code Pénal*).
- Vol (*Article 4-11, Titre I, Chapitre IV du Code Pénal*).
- Nuisances portant préjudice à l'entreprise.

3- En ce qui concerne le licenciement, les procédures prévues par le Titre IV, Chapitre 2 du Code des affaires sont applicables.

Le Salarié est tenu d'être irréprochable vis à vis de son comportement afin de maintenir le standing de qualité de l'établissement et de toujours respecter les clients et leur vie privée.

Tout acte ressemblant de près ou de loin à de la trahison ou un manquement à l'honneur sera condamné avec la plus grande sévérité.

ARTICLE 15 : TENUES

Le Salarié devrait avoir une tenue correcte afin d'effectuer son travail, il ne devra en aucun cas laisser paraître sur lui une quelconque appartenance à un gang et/ou une organisation raciste ou criminelle.

ARTICLE 16 : CASIER JUDICIAIRE

Le Salarié est tenu par la présence de ce contrat de travail d'informer son employeur de l'avancée de son casier judiciaire afin que l'employeur puisse prendre des dispositions légales vis à vis de cela.

ARTICLE 17 - DROIT À L'IMAGE

L'employé(e) autorise la société à utiliser son image pour des fins promotionnelles, y compris publicité, expositions, numérique, presse, projections, concours, sites internet et réseaux sociaux, sans limite de durée et sur tous supports. L'employé(e) renonce à toute revendication financière liée à cette utilisation.

ARTICLE 18 - LOI APPLICABLE ET COMPÉTENCE

Le présent contrat est régi par le droit de la Californie, États-Unis, et relève de la compétence des tribunaux californiens.

Le Commis D'offices étant propriétaire de ce document tient à rappeler que toute reproduction, copie non autorisée, ainsi que toute utilisation abusive de ses ressources et de ses informations sont strictement interdites. Ces actions sont en violation des droits d'auteur et des réglementations en vigueur.

Fait à Los Angeles, Californie, USA le 03/01/2025

Lu et Approuvé
Employeur

Tony benz

Lu et Approuvé
Employer

Maina Marden

Lu et Approuvé
Avocat

Albug Langford